

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1081/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายไสว สุขบรรณ

จำเลย

นายไสว สุขบรรณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้พิพากษา ซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่รับรองให้ฎีกาแล้ว จึงไม่รับฎีกา จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายหลายประการอันเกี่ยวกับ ประเด็นที่ว่าจำเลย ได้ร่วมกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 หรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงมีแง่คิดได้หลายประการ เป็นปัญหาที่ศาลฎีกา ควรจะได้วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 66) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297,83 แต่เห็นว่าจำเลยเป็นเพียง ผู้ร่วมทำร้าย มิใช่ ผู้ที่ใช้มีดฟันผู้เสียหาย จึงเห็นควรให้ลงโทษสถานเบา ให้จำคุก 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 61 แผ่นที่ 3) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย มีกำหนด 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน การที่จำเลยฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ยังรับฟังโทษจำเลยไม่ได้ เป็นฎีกาโต้เถียง ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย มีกำหนด 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน การที่จำเลยฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ยังรับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ เป็นฎีกาโต้เถียง ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>              | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                    |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                     | <u>หมายเหตุ</u>             |